

1509260-56.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107369/2022 - 01º D.P. SE, 24412919 - 01º D.P. SE, 2107369 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509260-56.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509260-56.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107369/2022 - 01º D.P. SE, 24412919 - 01º D.P. SE, 2107369 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 19 de abril de 2022, por volta das 13h30, na Rua Sinimbu, nº 100, Liberdade, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, JORGE LUIS SANTOS

ROCHA DE OLIVEIRA, qualificado a fl. 15, trazia consigo e transportava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 30 porções de cocaína (5,8g) (B.O. a fls. 83/86, auto de exibição e apreensão a fl. 18, laudo de constatação às fls. 79/82)", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06. Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou defesa preliminar, após o que se ratificou o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa pugnou pela absolvição, por falta de provas, e subsidiariamente pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é indubitosa.

Os policiais civis responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos firmes quanto à abordagem do acusado, a quem avistaram durante breve campanha atendendo dois indivíduos que se aproximaram e com ele trocaram pequenos objetos. Em seguida, o réu se dirigiu ao interior de um terreno e foi seguido pelos policiais, que o abordaram quando estava sentado sobre um colchão. Em seu bolso, sete porções de droga, e junto ao colchão onde estava sentado, havia o restante das drogas, além de agenda e celular.

Confrontado aos seguros e firmes depoimentos dos policiais, o réu se diz preso por pura e simples arbitrariedade, versão pouco crível, que sequer justifica porque o teriam eleito em meio a tantos indivíduos abordados. Aliás, parece pouco verossímil que apenas dois investigadores fossem, sozinhos, realizar a abordagem de dezenas de usuários de entorpecentes em um terreno baldio.

Sobretudo, policiais que estivessem a mentir para prejudicar o réu diriam que encontraram as drogas em seu poder, e não junto a ele, sobre um colchão.

Que maus policiais intrujassem drogas na posse de alguém a quem desejassem prejudicar é ação deplorável mas, em princípio, possível; mas que o fizessem gratuitamente, contra indivíduo a quem não conheciam, e sem que tivessem qualquer motivo concreto para prejudicar o acusado, é alegação bastante inverossímil.

Assim, pouco plausível a estória do acusado, de resto isolada nos autos, e trazida à luz apenas em Juízo.

Ademais, nada indica que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Ora, os depoimentos são firmes, não se verificando dubiedades ou titubeios, nem contradições, ao contrário. Os policiais responderam com firmeza a todos os detalhes da ocorrência, e foram unívocos em suas narrativas. Nada aponta mendacidade.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraíndo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despropositada a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela

irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as dezenas de porções de drogas lhe pertencessem.

Assim, as provas acusatórias são suficientes para o acolhimento integral da imputação.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que estabeleço a pena-base de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem atenuantes, a reincidência (fl. 89/94, penas extintas em 01/09/2021, fl. 105) aumenta a pena para CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS-MULTA.

A reincidência (ainda mais múltipla, como aqui ocorre) é causa obstativa expressa da aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º., da Lei 11.343/06.

O regime de cumprimento da pena ergastular deve ser o regime inicialmente fechado, único adequado à quantidade de pena e à reincidência.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra JORGE LUIS SANTOS ROCHA DE OLIVEIRA, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, na forma do artigo 2º., § 2º., da Lei 8.072/90, com a redação da Lei 11.464/07 e, ainda, ao pagamento de QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS DIAS-MULTA, fixado o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais. Denego ao réu recurso em liberdade. Já não fosse pela recalcitrância no desiderato de exercer a traficância, revelador de deturpação de personalidade incompatível com a ordem pública, a própria pena aplicada revela, à saciedade, a necessidade de salvaguardar a aplicação da Lei Penal. Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Isento de custas, pois assistido o acusado pela Defensoria Pública.

Autorizo, desde logo, a destruição dos entorpecentes apreendidos, com as cautelas de reserva de quantidade mínima para contraprova, oficiando-se.

Decreto, outrossim, a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD, expedindo-se o necessários para transferência após o trânsito em julgado.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA